

1501008-56.2021.8.26.0145
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO
Comarca: Conchas
Foro: Foro de Conchas
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Recurso da Defesa - Confissão espontânea do apelante - Depoimentos das vítimas coesos e sem desmentidos - Conjunto probatório sólido - Solução condenatória mantida - Dosimetria - Pena base fixada acima do mínimo legal - Possibilidade - Maus antecedentes e reincidência reconhecidos - Não há que se falar em bis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Conchas
Foro de Conchas
1ª Vara
Avenida Gregório Marcos Garcia, 808, Conchas-SP - cep 18570-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501008-56.2021.8.26.0145 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501008-56.2021.8.26.0145
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2349695/2021 - DEL.POL.CONCHAS, 16246229 - DEL.POL.CONCHAS, 1426/21/200 - DEL.POL.CONCHAS, 1427/21/200 - DEL.POL.CONCHAS, 2349695 - DEL.POL.CONCHAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VITOR MANOEL DE ARAUJO
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Vistos.

VITOR MANOEL DE ARAÚJO, qualificado às fls. 183 e 186/187, foi denunciado como incurso por três vezes no artigo 157, § 2º, inciso I e § 2ª -A, inciso I, do Código Penal, na forma dos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 21h56min, em uma lanchonete, localizada no Sítio Nossa Senhora das Graças, Bairro dos Binos, no município e comarca de Conchas, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com outras quatro pessoas não identificadas, teria mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraído, para si, a quantia aproximada de R\$ 300,00, em notas, da propriedade da vítima

Marcus José Rodrigues. Ainda na mesma data, local e horário, da mesma forma citada anteriormente teria subtraído para si, o veículo GM Montana, placas EZH8H32, cor branca, a quantia de R\$ 370,00, em notas, além da quantia de R\$ 1.000,00 em notas, um talão de cheques e documentos pessoais de propriedade, respectivamente de Geraldo Lopes Pires e sua esposa Rita de Cassia da Silva.

A denúncia foi recebida no dia 03 de julho de 2022, assim como foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 202/203).

O mandado de prisão foi cumprido em 07/06/2022 (fls. 218/220) e realizada a audiência de custódia em 08/06/2022 (fls. 228/230).

Folhas de antecedentes juntadas às fls 237/241. Certidões do distribuidor às fls. 213/215.

Citado (fl. 253), a Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 265/267.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final.

Em seguida nas alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da acusação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito imputado ao réu restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06, 07/08, 17/18 e 22/23), boletim de ocorrência da polícia militar (fls. 70/80), auto de exibição e apreensão (fls. 9, 19/20 e 127), auto de reconhecimento (fls. 10, 86, 91/92, 118/119, 123/134), fotografias (fls. 81/84), laudos periciais (fls 93/100 e 143/147), documento (fl. 129), bem como prova as colhidas nos autos, incluindo a prova testemunhal.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, a vítima Marcus José Rodrigues relatou que estava no estabelecimento sua esposa, sua filha e mais dois clientes. Contou que entraram cinco indivíduos. Três deles estavam armados e anunciaram o assalto. Gritaram “perdeu, perdeu”. Em um primeiro momento, achou que seria até uma brincadeira. Depois novamente gritaram “perdeu, perdeu”. Foram até o caixa e subtraíram os trocos que estavam lá. Tinha nota de cem reais, de cinquenta e algumas outras notas e moedas. Narrou que os cinco indivíduos estavam de máscara devido ao covid, dois deles estavam de bonés, gorros de capuz. O indivíduo que anunciou o assalto estava com uma arma de fogo longa, uma camiseta de time, pelo que se recorda era do Boca Júniors. O segundo indivíduo estava com uma arma mais curta. O depoente foi até a delegacia de Botucatu, onde foi ouvido e apresentaram o montante de dinheiro e contaram na sua frente. Disse que também viu o indivíduo, com a blusa do Boca Júniors, azul e amarela. Não se recordar sobre apreensão de arma nos veículos dos clientes. Soubes que pegaram duas armas. O depoente não viu. Disse que só fez reconhecimento de arma na delegacia de Conchas. Reconheceu duas armas. Contou que reconheceu o indivíduo, pela roupa. Fora a camiseta, reconhece o cabelo, que tinha uma cor clara, tingido. No momento dos fatos, os indivíduos apenas disseram que era para deitar no chão. O depoente ficou em pé. Não houve nenhum contato físico. Um indivíduo ficou de frente para o depoente com a arma apontada. A ação foi muito rápida. Quando estavam indo embora, pediram a chave do veículo de um cliente. Era uma camiseta de manga curta. Não fez o reconhecimento, apenas mostraram o indivíduo dentro da viatura. Era a mesma pessoa do assalto.

A vítima Geraldo Lopes Pires contou que estava na lanchonete junto com sua esposa. No local estava o dono, a esposa e a filha deles também. Afirmou que de repente entraram alguns indivíduos armados gritando “perdeu, perdeu”. Rederam quem estava no local. Pegaram a carteira para verificar se tinha dinheiro e no caixa da lanchonete também. No momento em que eles estavam saindo para ir embora, pegaram a chave do carro do depoente da mesa. O depoente contou que dentro no carro havia a bolsa da sua mulher com a carteira, com talão de cheque e dinheiro. Recorda de cinco pessoas. E que das cinco pessoas, três delas estavam armadas. Relatou que eles estavam de máscara. Na delegacia em Botucatu, ficou de frente para o suspeito

para assinar o B.O. Disse que o veículo foi encontrado na cidade de Bofete, no São Roque. Ficou sabendo depois das armas. Reconheceu as armas por foto. Disse que a camiseta era de time, azul e amarela, aparentemente do Boca Júniors e uma calça preta com lista branca lateral. Ele estava com o cabelo amarelo, bigode também. Era magro. Disse que alguns estavam com capuz. Um estava com uma blusa com capuz e máscara. A face viu somente na hora do boletim de ocorrência. Disse que viu uma foto. O depoente salientou que era uma calça preta com lista, não se recorda se a camiseta era de manga longa ou curta. Contou que viu o acusado pessoalmente na delegacia. O depoente fez o reconhecimento do réu em juízo, disse que é bem parecido. Na delegacia não teve dúvida nenhuma no reconhecimento.

A vítima Rita de Cássia da Silva salientou que estava na lanchonete do Marcos. Chegaram cinco indivíduos dizendo "perdeu, perdeu". Recorda que estava de pé, olhou para frente. Disse que achou que era até uma brincadeira. Relatou que eles começaram a recolher a carteira, foram "pegando tudo". A depoente asseverou que eles mandaram todos ficarem quietos e encostar-se na parede. Era final de expediente. Quatro pessoas ficaram olhando e uma foi no caixa, pegou tudo. Contou que pegou também a carteira do seu esposo, o talão de cheque que estava no carro. Só pegou o dinheiro, os documentos deixaram. Informou que levaram os presentes que estavam no carro. Era uma Montana branca. A depoente disse que o veículo foi localizado em uma estrada indo para Bofete. Não viu nenhuma arma. O policial que estava lá disse que apenas tinha um pacote de presente. Afirmou que, na época dos fatos, a filha do Marcos era menor de idade. Um deles estava vestido com uma camiseta azul e amarela, de time de futebol e uma calça larga. Não foi na delegacia. Viu uma foto. O cabelo dele era bem descolorido. Só recebeu uma foto. A depoente disse que os indivíduos pediram para olhar para baixo. Mas mesmo assim olhou. Não se recorda se a camiseta tinha manga cumprida ou curta. Foi junto com o marido na delegacia. Não viu ninguém lá. Eles estavam armados no dia. Uma arma de cano longo e um revólver pequeno. Um rapaz com moletom preto com capuz, e máscara no rosto. Era moreno claro.

A testemunha Alcides Tome Cunha, policial militar, narrou que se recorda de ouviu a comunicação via rádio sobre um roubo na cidade de Conchas em um estabelecimento comercial, onde vários indivíduos com emprego de arma de fogo subtraíram dinheiro e um veículo, uma Montana. O policial e sua equipe resolveram se deslocar até a cidade de Conchas para auxiliar. Relatou que, ainda no município de Bofete, encontram com o referido veículo. Os indivíduos perceberam a presença da polícia e aceleraram ainda mais o veículo. Perderam o controle do carro e se chocaram com um barraco. Havia duas armas de fogo no veículo. Os indivíduos fugiram para dentro do mato. Preservaram o local até a madrugada. Após a preservação do local do crime, o depoente se deslocou para a área urbana do município de Bofete. Na entrada da cidade, no posto de combustível, tinha um indivíduo conversando com o frentista. Não era comum naquele horário ter movimento no local. O depoente contou que abordaram o indivíduo. Localizaram uma certa quantia de dinheiro com ele. Ele tentou fugir da abordagem, tentou correr. Foi preciso segura-lo de forma moderada. Ele não soube explicar a origem do dinheiro. Contou que enviaram uma foto das roupas do sujeito para as vítimas para efetuar o reconhecimento. A vítima reconheceu a camiseta. Afirmou que era semelhante. Não se recorda dos detalhes da camiseta. A distância do local onde o sujeito foi encontrado e o carro era de mais o menos três quilômetros. Não se recorda da versão do acusado. Ele não sabia explicar. O depoente não o conhecia de outras diligências. Ele era de Conchas.

A testemunha Armando Rodrigues Rabello contou que Vítor apareceu no posto de gasolina no qual trabalha. Não o conhece, nunca tinha visto antes. O depoente disse que ele apareceu no posto era umas 00h30min. Ele perguntou se tinha Uber ou táxi na cidade. O depoente disse que devido ao horário não seria possível localizar um veículo. Falou para o Vítor ir até um local a uns 300m para ver se tinha táxi. Ele foi até lá e depois retornou falando que tinha conseguido contato com sua mãe. O Vítor disse que sua mãe ia buscar. Depois por volta das 02h30min ele retornou no posto, dizendo que ninguém veio. O depoente ligou para a mãe do sujeito através do seu celular. Ele conversou com a mãe. Não sabe o que eles combinaram. Vítor ficou por lá. Contou que por volta das 04h os policiais apareceram e o prenderam. Vítor

tinha contado ao depoente que seu carro tinha quebrado. Contou isso para os policiais. Vitor tentou fugir dos policiais, disse que não tinha carro para o policial. Viu o dinheiro. O policial pegou da roupa do Vitor. Ele estava de agasalho, da adidas. Vitor chegou no posto era mais o menos 00h30min e quando os policiais chegaram por volta das 04h30min. Ele chegou a pé e sozinho. Ele apenas contou que seu carro tinha quebrado ali perto. Falou que, no momento em que o policial perguntou do carro, ele respondeu que não tinha e tentou escapar. Disse que ele não foi agressivo. Nunca tinha visto ele. Ele queria ir para Conchas. A testemunha Roberto Francisco de Lima, policial militar, informou que estava em serviço e recebeu a comunicação de um crime de roubo no município de Conchas em uma Lanchonete. Descolaram-se para o município. Durante o caminho, encontraram uma Montana branca, em alta velocidade. Quando eles avistaram a viatura, tentaram fugir e acabaram batendo o carro no eucalipto. Sumiram na escuridão. Os policiais ficaram no local até a chegada do guincho. Por voltas das 4h40min da manhã foram até o município de Bofete. Em um posto de gasolina, tinha um sujeito estranho. Fizeram a abordagem e encontraram R\$ 1.215,00 aproximadamente. Falou que, nesse momento, ele tentou empreender fugir. O depoente contou que entraram em uma luta corporal, foi difícil para detê-lo. Encaminharam-no para a delegacia de Botucatu. Ele disse que estava indo na casa de uma namorada dele e o dinheiro era o avô que tinha dado. Informou que era uma camiseta meio amarelada. Por fim, o réu Vitor Manoel de Araújo, interrogado em juízo, enfatizou que não realizou esse roubo. Falou que foi até Bofete para conhecer uma menina. Disse que era sua namorada porque estava nervoso, mas apenas foi ao local conhecê-la. Quando estava indo embora o carro estragou. Foi no posto pedir ajuda. Não era seu o carro. O carro era do Marcos, amigo do seu irmão. O dinheiro era do serviço que trabalhou para seu avô. Recebia no final de semana. O amigo do irmão ficou no carro. Foi sozinho até o posto. O interrogando não falou para o policial. Disse que reagiu quando os policiais o abordaram. Estava com uma camiseta do Boca Júniors. Não correu. Quando o policial pegou o dinheiro, ele reagiu. Fazia pouco mais de uma semana que estava solto. Conheceu a menina na internet. Era a Vanessa Camargo. Não conseguiu mais falar com ela. Disse que ela o bloqueou. O interrogando contou que o avô pagou R\$ 1.800,00 trabalhou por sete dias. Falou que o avô deu dinheiro a mais para comprar roupa. Recebia por dia R\$ 100,00 e mais R\$ 100,00 para olhar o pessoal para seu avô. Recebeu no mesmo dia em que foi preso. O interrogando disse que já tinha trabalhado para vítima. Não lembra o nome. Já tinha ensacado cama de frango para vítima. Tem tatuagem no braço inteiro, há mais de cinco anos. Como se deduz do acervo probatório amealhado, a negativa do réu restou isolada nos autos.

As provas são contundentes. Todas as vítimas afirmaram que estavam em um estabelecimento comercial, quando adentraram cinco indivíduos armados e com máscaras. Todavia, um estava com a camiseta do time de futebol, similar a do "Boca Juniors", amarela e azul. Após furtarem o dinheiro que estava no caixa do comércio e na carteira de Geraldo Lopes Pires, recolheram a chave do veículo Montana de propriedade desta vítima e na qual havia a bolsa com talões de cheque, dinheiro, além de presentes, e empreenderam fuga.

Os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, aduziram que ouviram através da comunicação do rádio sobre o roubo e estavam se deslocando para o município de Conchas para prestar auxílio, quando no caminho, visualizaram o veículo Montana, que empreendeu fuga, colidindo com um barranco. Os indivíduos evadiram-se na mata. Após guardarem o veículo, com a chegada do guincho, os policiais voltaram para a área urbana do município de Bofete, quando avistaram um indivíduo junto com o frentista do posto de gasolina. Estranhando a presença no local, abordaram-no. Quando indagado onde estaria seu veículo, respondeu aos policiais que não o possuía e tentou empreender fuga, quando foi contido pelos policiais.

O frentista Armando Rodrigues Rabello confirmou que, após às 00h30min, o réu apareceu no posto de gasolina, dizendo que seu carro havia quebrado e estava procurando um UBER ou táxi. Após ir ao local indicado pela testemunha, retornou dizendo que havia ligado para sua genitora, a qual não veio lhe buscar. Utilizou o

telefone da testemunha e permaneceu no local. A polícia chegou e o abordou. O indivíduo disse que não possuía veículo e tentou fugir, quando foi contido. Nunca o tinha visto no local.

Segundo o Boletim de Ocorrência de fls. 4/6, o crime de roubo ocorreu por volta das 21h40min na cidade de Conchas. Os policiais militares, assim que ouviram a comunicação do delito pelo rádio, deslocaram-se de Bofete para Conchas, quando no caminho visualizaram o veículo. De acordo com o frentista, o réu chegou no posto de gasolina após às 00h30min.

O veículo interceptado pelos policiais militares, que foi abandonado diante da colisão com um barranco era de propriedade da vítima Geraldo (fl. 83). Nele foram localizadas as duas armas apreendidas e periciadas. O veículo estava fazendo o trajeto Conchas sentido Bofete, cidades que distam de cerca de 40 Km. De acordo com os policiais, o posto de gasolina na cidade de Bofete dista cerca de 3 Km do local onde fora abandonado o veículo roubado e, assim, possível de ser percorrido o caminho à pé e nos horários indicados pelas testemunhas.

Por outro viés, o réu se encontrava justamente com idêntica camiseta de time que um dos roubadores utilizava no momento do crime. Todas as vítimas afirmaram, contundentemente, que um dos autores do fato, o que anunciou o assalto e portava arma de fogo, trajava uma camiseta azul e amarela de time. A fotografia colacionada à fl. 84 não deixa dúvidas da camiseta que o réu estava vestido no momento de sua abordagem. Aliás, a vítima Marcos acrescentou que se recorda que tal indivíduo estava com o cabelo "tingido" ou descolorido, tal como se verifica na fotografia mencionada.

Nessa passo, seria totalmente improvável que uma pessoa com as características parecidas com o autor dos fatos, estivesse no mesmo sentido (Conchas-Bofete) e com camiseta similar, em um horário não comum, haja vista que era madrugada.

Em que pese a vítima Rita de Cássia não ter reconhecido na Delegacia de Polícia, o réu, vendo-o somente por fotografia, Marcos e Geraldo reconheceram-no sem dúvidas, ou seja, há poucas horas do ocorrido, quando estavam presentes as características do autor do fato.

Outrossim, a versão apresentada pelo acusado é inverossímil. Afirmou em Juízo que teria ido se encontrar com uma namorada. Todavia, não a indicou para ser ouvida judicialmente. Do mesmo modo, nada disse para o frentista do posto de gasolina que havia se deslocado para a cidade para conhecer ou encontrar alguém, apenas afirmou que seu veículo havia quebrado e precisava voltar para Conchas. Se fosse verdade que teria ido encontrar uma pessoa, teria para ela ligado e não para a mãe. Ainda, a testemunha afirmou que o réu disse para os policiais, no momento da abordagem, que não tinha veículo.

Demais disso, diversamente do alegado pela combativa Defesa, as alegações do réu foram investigadas pela polícia civil, como se constata do relatório de fl. 129, e o próprio acusado não soube sequer declinar o telefone da mulher que teria ido conhecer em Bofete e o irmão do réu "Messias Henrique Araújo" afirmou que não conhece nenhum Marcos, proprietário de "Gol quadrado", demonstrando a inverdade de sua palavra.

Ainda, a quantia encontrada com o réu de R\$ 1.215,00 sobeja, em muito, o valor percebido por uma semana de trabalho de "ensacador de cama de frango", atividade comum na região.

Destarte, a comprovação da autoria não decorre somente do reconhecimento pelas vítimas, mas de todo conjunto evidenciado nos autos, o que o torna robusto e apto para o decreto condenatório.

Por derradeiro, as testemunhas foram harmônicas ao afirmarem que os roubadores portavam armas de fogo e as ameaçaram com tais objetos.

Duas armas de fogo foram localizadas no veículo roubado, sendo uma delas eficaz para a realização de disparo (ver quesito 5º da fl. 99), inclusive com inscrições "PCC" e "1533". Assim sendo, resta caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

De igual forma, as vítimas confirmaram que o roubo foi perpetrado por cinco indivíduos, perfazendo o concurso de pessoas.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, malgrado o requerimento do Ilustre Representante do Ministério Público em alegações finais, entendo que o crime praticado não desbordou o tipo penal. Não se olvida da gravidade do delito, notadamente o praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Todavia, tais circunstâncias não podem amparar o aumento da pena na primeira etapa de dosimetria e serem empregadas como causas de aumento de pena, sob pena de bis in idem. A quantidade de agentes, igualmente, será sopesada em outra etapa da dosimetria. Embora a perpetração de novo delito após poucos dias de saída da prisão, e eventual reincidência, sejam indicativos, não confirmam, estreme de dúvidas, a personalidade do agente. Do mesmo modo, inexistente comprovação nos autos de eventuais consequências exacerbadas para as vítimas, além das consequências negativas habituais para quem é ofendido por este tipo de delito. Nessa senda, não vislumbro circunstâncias negativas a ensejar a majoração da pena, razão pela qual fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime.

Na fase intermediária, inexistente atenuante. Reconheço a agravante da reincidência específica (processo n. 1500213-55.2018.8.26.0145 - fl. 214), acrescentando 1/6 à reprimenda, a qual corresponde à 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada delito.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presentes, contudo, duas causas de aumento de pena. Importante consignar que, não obstante o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, mister se faz considerar as duas causas de aumento de pena, eis que penalizam elementos completamente diversos (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), cada um, por si só, acrescentando gravidade ao delito consumado e, juntos, ampliando o risco às vítimas. No mesmo sentido, a utilização dos dois aumentos de pena é medida que melhor atende ao comando constitucional da individualização da pena. No mesmo sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Recurso da Defesa - Confissão espontânea do apelante - Depoimentos das vítimas coesos e sem desmentidos - Conjunto probatório sólido - Solução condenatória mantida - Dosimetria - Pena base fixada acima do mínimo legal - Possibilidade - Maus antecedentes e reincidência reconhecidos - Não há que se falar em bis in idem, porquanto, o recorrente ostenta condenações que serviram para o aumento da pena base e outra que configura agravante da reincidência - Compensação integral entre a confissão e a reincidência mantida ante o conformismo do órgão acusador - Terceira fase - Aplicação independente das causas de aumento de pena dos § 2º, II e § 2º-A do art. 157 do C.P. - Cabimento nos termos do entendimento da Câmara - Crime cometido após a edição da Lei nº 13.654/18, que buscou repreender mais severamente a prática dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo - Reconhecido o concurso formal - Conduta que, mediante uma só ação e no mesmo contexto de grave ameaça, lesou patrimônios de vítimas distintas - Mantido o regime fechado - Único compatível com a elevada quantidade de pena fixada, a desfavorabilidade na primeira fase e a reincidência do apelante - O quantum sancionatório obstaculiza a substituição da pena (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) - Recurso Improvido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1531627-11.2021.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora FÁTIMA VILAS BOAS CRUZ, julgado e publicado em 24/10/2022) - sem grifos no original.

Conforme fundamentado alhures, o réu agiu em concurso de agentes. Embora tenha constado na Denúncia a causa de aumento descrita no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, verifica-se que foi mera incorreção material, uma vez que a inicial acusatória descreve o concurso de agentes e o réu se defende dos fatos, motivo pelo qual considero a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes). Considerando que se tratavam de 5 (cinco) agentes, aumento a pena em 1/2, perfazendo 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa para cada crime. Incremento, ainda, a pena tendo em vista que o delito foi consumado com ameaça exercida com emprego de arma de fogo em 2/3, totalizando 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa para cada delito.

Embora postulado pelo culto Promotor de Justiça o concurso formal entre as vítimas Geraldo e Rita de Cássia, por serem um casal e, com eles, concurso material com a vítima Marcos, posiciono-me sobre a ocorrência de três crimes formais. Explico: o réu, em concurso com outros agentes não identificados, mas com uma única ação, subtraiu os bens de três vítimas, atingindo três patrimônios diversos. Assim sendo, de rigor empregar a regra delineada no artigo 70 do Código Penal. Similar entendimento é externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, confira-se:

PRELIMINAR reconhecimento afastamento reconhecimento realizado na fase policial que observaram os ditames legais nulidade afastada. ROUBOS materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça de bens que se encontravam diretamente na posse de vítimas diferentes assaltantes que tinham plena consciência que afetavam dois patrimônios distintos crime único impossibilidade concurso formal Precedentes dos Tribunais Superiores. ROUBOS autoria negativa do réu Jaime e confissão do apelante - depoimento de policiais que confirmaram a abordagem do apelante e do réu Jaime próximos do veículo subtraído e ainda confirmaram a apreensão da carteira subtraída com o corréu Jaime vítimas que ofertaram versão uníssona sobre os fatos validade reconhecimento do apelante em juízo - depoimento de testemunha que indica que os dois chegaram ao bar juntos e no veículo - de rigor a condenação do apelante. CONSUMAÇÃO roubo inversão na posse dos bens subtraídos CONCURSO DE AGENTES indicação pela prova oral validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. PENA - base fixada no mínimo legal reconhecimento da circunstância atenuante da confissão na segunda fase - sem reflexos na pena - Súmula 231 do STJ - terceira fase pena exasperada em 1/3 pelo concurso de agentes - manutenção pena exasperada pelo concurso formal manutenção reprimenda mantida. REGIME inicial fechado manutenção prática do roubo em concurso de agentes - subtração de veículo, bem de alto valor econômico - reprovabilidade e culpabilidade acima do normal - necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime regime fechado necessidade detração não cabimento no presente caso regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis manutenção do regime - improvimento ao apelo. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500452-03.2020.8.26.0626, 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador MENS DE MELLO, julgado e publicado em 10/11/2022).

Assim sendo, considerando as três vítimas, acresço 1/4 a pena anteriormente calculada, tornando definitiva a pena de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Ante a situação econômica do réu, cada dia-multa deverá ser calculado em 1/30 do salário mínimo.

O réu é reincidente específico e cometeu grave delito em concurso de agentes e com arma de fogo, logo, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado em observância do artigo 33 do Código Penal.

Inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis, considerando o quantum de pena aplicada e a reincidência do réu.

Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar Vitor Manoel de Araújo, qualificado às fls. 183 e 186/187, à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal, por estar incurso por três vezes no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade da justiça concedida às fls. 275/277.

O réu cometeu novo crime de roubo poucos dias após ter saído do estabelecimento penitenciário e na vigência de livramento condicional (vide fl. 214), assim, demonstrou que, em liberdade, coloca a ordem pública em risco, sendo necessária sua prisão a fim de evitar grave reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Nego o direito ao réu de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu a prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória.

Arbitro os honorários advocatícios da patrona do réu no valor máximo previsto no Convênio OAB/DPE para a espécie de ação. Expeça-se certidão nos termos do convênio. Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem para destruição das armas e objetos apreendidos nestes autos, uma vez que os laudos periciais encontram-se encartados aos autos.

Após o trânsito em julgado, (i) lance-se o nome do réu nos cadastros informatizados junto à serventia; (ii) expeça-se ofício ao IIRGD; (iii) expeça-se ofício à Justiça Eleitoral para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva, encaminhando esta para a VEC competente; (v) efetue-se o cálculo da pena de multa; (vi) intime-se as vítimas para levantamento do valor depositado à fl. 69, uma vez que tal valor é produto do crime que sofreram.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Conchas, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA